Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60986
Título: Programa de sustentabilidade fiscal, econômica e ambiental do Estado de Alagoas.
Título Abreviado: Programa Alagoas Mais Sustentável
Mutuário: Estado de Alagoas
Setor: Refinanciamento de Dívida
Esfera: Estadual
Tipo:
UF: AL
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas	AL

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 1 ano

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual
Estado: Estado de Alagoas
*Sem detalhe

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 300.000.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	Dólar	300.000.000,00	1,000	300.000.000,00
Total					300.000.000,00

Objetivo

(i) Objetivo Geral
O objetivo geral do projeto está estruturado em dois pilares: o fiscal e o ambiental

No pilar fiscal tem-se como objetivo geral promover ações estratégicas visando à ações e a construção de um marco institucional e regulatório que contribua para a sustentabilidade fiscal do Estado de Alagoas. Assim, as medidas visam a redução de obrigações imediatas, em especial a partir de limitação ao aumento de despesas e especialmente em relação à melhoria do perfil da dívida estadual por meio da sua reestruturação.

No pilar ambiental, objetiva-se a melhoria das informações sobre os ativos naturais que permitam a institucionalização de políticas de proteção ambientais e construção de um marco regulatório, permitindo o desenvolvimento sustentável.

(ii) Objetivos Específicos
São ainda objetivos específicos da operação pleiteada:

- Promover a sustentabilidade fiscal a partir da aprovação de projetos legislativos voltados ao maior controle e transparência dos gastos públicos.
- Melhorar o perfil de endividamento do Estado.
- Promoção da análise dos Cadastros Ambientais Rurais e fomento ao mercado de Pagamento por Serviços Ambientais.
- Institucionalizar a proteção do Bioma Caatinga e o desmatamento zero.
- Aumentar a eficiência e transparência dos processos de licenciamento ambiental.
- Aparato legal e institucionalização das políticas voltadas ao meio ambiente mudanças climáticas.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Poupança Corrente. O indicador de poupança corrente (PC) corresponde à relação entre despesas correntes e receitas correntes.	Despesa Corrente / Receita Corrente	%	91,33	89,83
Índice de Custo da Dívida. O indicador corresponde à relação entre os Juros da Dívida Reestruturada e o Serviço total da Dívida Reestruturada	Juros da Dívida Reestruturada / Serviço total da Dívida Reestruturada	%	55,44	52,57
Tempo médio de aprovação dos pedidos de licenças ambientais	Tempo médio de dias para aprovação das licenças ambientais	N° de dias	180,00	90,00
Índice de Cadastros Ambientais Rurais analisados	Quantidade de CAR analisado / Quantidade de CAR sem análise	%	0,16	25,00
Percentual de área nativa existente no bioma Caatinga	Área nativa existente do bioma Caatinga / área nativa originária do bioma Caatinga	%	20,50	25,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - CONSTRUIR MARCO INSTITUCIONAL E REGULATÓRIO QUE ASSEGURE A SUSTENTABILIDADE FISCAL	**-**	**0,00**	**0,00**
001.000.001 - Instituição do Novo Regime Fiscal de Alagoas e do Conselho de Gestão Fiscal	**0**	0,00	0,00
002 - REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL	**-**	**0,00**	**300.000.000,00**
002.000.001 - Assinar contrato de reestruturação de dívidas com o BIRD	**US$**	300.000.000,00	300.000.000,00
006 - MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE CUNHO AMBIENTAL	**-**	**0,00**	**0,00**
006.000.001 - Publicação de legislação que promova a simplificação e celeridade na análise dos processos de licenciamento ambiental	**0**	0,00	0,00
006.000.002 - Publicação de legislação para estabelecimento de metas para o Estado promover a análise e regularização dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) e possibilite a criação de mercado para o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)	**0**	0,00	0,00
007 - POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS	**-**	**0,00**	**0,00**
007.000.001 - Publicação de legislação para institucionalizar o Programa de Proteção Florestal com foco no bioma caatinga e de incentivo ao desmatamento zero.	**0**	0,00	0,00
007.000.002 - Criação e publicação da Política Estadual de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.	**0**	0,00	0,00
Total			**300.000.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Outros	**-**	**-**	**300.000.000,00**	**100,00**

P- Publicação de legislação que promova a simplificação e celeridade na análise dos processos de licenciamento ambiental	0	0,00	0,00	0,00
P- Assinar contrato de reestruturação de dívidas com o BIRD	US$	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
P- Criação e publicação da Política Estadual de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.	0	0,00	0,00	0,00
P- Instituição do Novo Regime Fiscal de Alagoas e do Conselho de Gestão Fiscal	0	0,00	0,00	0,00
P- Publicação de legislação para estabelecimento de metas para o Estado promover a análise e regularização dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) e possibilite a criação de mercado para o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)	0	0,00	0,00	0,00
P- Publicação de legislação para institucionalizar o Programa de Proteção Florestal com foco no bioma caatinga e de incentivo ao desmatamento zero.	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral	**-**	**-**	**300.000.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 BIRD	Total BIRD
CONSTRUIR MARCO INSTITUCIONAL E REGULATÓRIO QUE ASSEGURE A SUSTENTABILIDADE FISCAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Instituição do Novo Regime Fiscal de Alagoas e do Conselho de Gestão Fiscal	0,00	0,00	0,00
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**
Assinar contrato de reestruturação de dívidas com o BIRD	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE CUNHO AMBIENTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Publicação de legislação que promova a simplificação e celeridade na análise dos processos de licenciamento ambiental	0,00	0,00	0,00
Publicação de legislação para estabelecimento de metas para o Estado promover a análise e regularização dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) e possibilite a criação de mercado para o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)	0,00	0,00	0,00
POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Publicação de legislação para institucionalizar o Programa de Proteção Florestal com foco no bioma caatinga e de incentivo ao desmatamento zero.	0,00	0,00	0,00
Criação e publicação da Política Estadual de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.	0,00	0,00	0,00
Total	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00

Parecer Técnico: Guilherme Silveira Guimarães Rosa

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:
O proponente apresentou o IDH do estado de Alagoas, equivalente a 0,684 (fonte PNUD), mencionando também o perfil do IDH dos municípios do estado.

O diagnóstico apresentado se concentra na situação fiscal de Alagoas, mencionando que o Estado possui uma Dívida Consolidada Bruta equivalente a 84,49% da Receita Corrente Líquida e, com isso, classificação B na CAPAG. Apesar do cenário de aparente solidez fiscal, o proponente entende que o perfil de sua dívida não é o mais favorável, com custos relativamente elevados (principalmente diante dos aumentos da taxa Selic) e prazos de vencimento curtos. Em anexo à Carta Consulta, o proponente apresentou gráficos com a trajetória de alguns indicadores fiscais, descrevendo a evolução de receitas, despesas, resultado primário e serviço da dívida, que vem aumentando ao longo dos 3 últimos anos.

Além da parte fiscal, o proponente citou a questão ambiental em seu diagnóstico, fazendo referência à importância da implantação dos Cadastros Ambientais Rurais, mas que ainda necessitariam de uma legislação que permita a validação das suas informações, que são de perfil autodeclaratório. Fez menção também à necessidade de regulação das análises do licenciamento ambiental e de uma legislação que proteja o bioma da Caatinga.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:
As soluções apresentados no projeto estão divididas em 2 pilares, para os quais foram estruturadas ações como contrapartida à operação de empréstimo para refinanciamento de dívida. No Pilar Fiscal, o Estado de Alagoas vislumbra manter sua sustentabilidade fiscal e a continuidade dos investimentos públicos por meio das seguintes medidas: (i) instituição de Novo Regime Fiscal e de Conselho de Gestão Fiscal; e (ii) reestruturação da dívida estadual. No Pilar Ambiental, o Estado de Alagoas pretende: (i) modernizar seu processo de análise dos licenciamentos ambientais; (ii) incentivar a regularização célere dos Cadastros Rurais Ambientais; (iii) institucionalizar o programa de proteção florestal; e (iv) criar a Política Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas e atualizar a Política Estadual de Meio Ambiente.

Como resultado às soluções propostas, o Estado de Alagoas espera melhorar sua situação fiscal a partir do controle dos gastos públicos e suavização dos fluxos de caixa, bem como regularizar seus cadastros ambientais e proteger a vegetação nativa.

Não foram apresentadas informações relativas à sustentabilidade das ações propostas no longo prazo.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:
Proponente informou que a reestruturação da dívida não se encontra no PPA, mas que os serviços da dívida já constariam da LOA, LDO e PPA. Foram apresentadas informações também sobre a não exigência de contrapartida na operação, conforme Resolução COFIEX nº 3/2019, art. 3º, e informações sobre a taxa de câmbio de referência na data de 28/02/2023.

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
O objetivo geral do projeto foi descrito a partir dos 2 pilares (fiscal e ambiental), no sentido de (i) adotar ações e marco institucional para a sustentabilidade fiscal do Estado de Alagoas e (ii) melhoras as informações sobre os ativos naturais para institucionalização da política de proteção ambiental. Foram também apresentados 6 (seis) objetivos específicos, alinhados às diferentes soluções propostas no escopo do projeto.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:
Foram apresentadas iniciativas já realizadas, vinculadas à efetivação das ações previstas nos dois pilares do projeto. Na parte do Pilar Fiscal , o proponente informou já ter uma proposta de projeto de lei correspondente ao novo Marco Fiscal, que inclui mecanismos de controle das contas públicas, com teto para as despesas primárias correntes vinculado à variação do IPCA (excepcionando os investimentos em educação e saúde). A parte de reestruturação da dívida está sendo trabalhada diretamente na operação de crédito pleiteada, com seleção de contratos e cálculo das economias a serem alcançadas. No Pilar Ambiental, o Estado de Alagoas já estaria em estágio de confecção da minuta de Lei correspondente ao Política de Enfrentamento às Mudanças Climáticas e também da regularização de penalidades no caso de supressão de mata da Caatinga.

PROJETO/BENEFICIÁRIO:
População beneficiada equivalente à população alagoana (3,3 milhões de habitantes)

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:
Secretaria de Estado da Fazenda e Instituto do Meio Ambiente de Alagoas serão as instituições envolvidas diretamente na execução do projeto, com apoio do Gabinete Civil, a Secretaria do Gabinete Civil, a Procuradoria Geral do Estado e a Assembleia Legislativa Estadual. A Matriz de Responsabilidade foi apresentada em anexo, atribuindo-se os produtos a serem entregues aos órgãos executores. No item de arranjo operacional o proponente fez referência às competências dos órgãos, mas não à capacidade das instituições para execução das ações do projeto.

RISCOS/ATOS LEGAIS:
Proponente enxerga riscos baixos em relação às leis necessárias às contrapartidas negociadas com o BIRD e à lei autorizativa do empréstimo, tendo em vista que os atos normativos já contam com minutas e que o Executivo tem bom relacionamento com o Poder Legislativo do Estado de Alagoas. Ainda assim, mapeou como ação mitigadora a participação dos diversos atores interessados na elaboração dos atos e a avaliação jurídica pela Procuradoria do Estado.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:
Não aplicável

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:
Foram apresentados os riscos relacionados à fiscalização da nova legislação ambiental, mas sem ações mitigadoras

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:
Não foram apresentadas informações sobre possíveis impactos sociais

RISCOS/REASSENTAMENTOS:
Não aplicável

PROJETO/INDICADORES:
Foram apresentados 5 indicadores, que buscam refletir as entregas/produtos propostos na operação pleiteada. De forma geral, os indicadores possuem pertinência em relação às entregas e aos objetivos buscados, contando com descrições, fórmulas de cálculo e unidades de medida coerentes. Especificamente em relação aos indicadores de "índice de custo da dívida" e de "índice de Cadastros Ambientais Rurais analisados", há incerteza se a fórmula de cálculo e as metas apresentadas estão em linha com a finalidade da operação. Ressalva-se ainda que não foram apresentados os períodos de referência das linhas de base e das metas apresentadas.

PROJETO/COMPONENTES:
O proponente dividiu a operação em 4 componentes, com o recurso total alocado no componente referente à "reestruturação da dívida pública estadual". Os demais componentes dizem respeito às contrapartidas pactuadas com o agente financeiro, sem recursos atribuídos na operação de financiamento. A tabela de componentes resume de forma adequada as entregas previstas no projeto, com questões redacionais pontuais que poderiam ser aperfeiçoadas, em especial no produto relativo à reestruturação da dívida.

FINANCIAMENTO/FONTES:

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

EXECUÇÃO/PRAZOS:

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:
Plano com abrangência estadual (Alagoas)

PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO:
Condições financeiras apresentadas de forma adequada, incluindo taxa de juros, comissão, valor, prazo de amortização e carência. Proponente justificou escolha do agente financeiro, mas sem apresentar comparativo com condições ofertadas por outros agentes financeiros externos.

Avaliação Geral:

166ª Reunião da COFIEX - 01/06/2023

AVALIAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 3,055/4,000

1. DESENHO - Pontuação atribuída = 1,603/1,800

- Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700

Informações apresentadas de forma adequada, com destaque para um diagnóstico claro e bem fundamentado. A principal solução diz respeito ao refinanciamento de dívida, somada a outras iniciativas que visam a sustentabilidade fiscal e ambiental do estado.

- Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600

Componentes e produtos apresentados de forma completa e contemplando a proposta geral da operação pleiteada. Objetivos geral e específicos apresentados de forma satisfatória, mas que reproduzem de forma indireta os resultados esperados no programa.

- Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,204/0,300

Indicadores apresentados são objetivos, passíveis de cálculo e guardam correspondência com os produtos e resultados esperados no programa. No entanto, não foram apresentadas informações a respeito do período de referência das linhas de base e das metas apresentadas. Além disso, indicadores relativos ao Índice de Cadastros Ambientais Rurais e ao Índice de Custo da Dívida são de difícil compreensão a partir das descrições e das fórmulas de cálculo apresentadas.

- Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,100/0,100

Informações relativas ao prazo de desembolso e distribuição dos recursos apresentadas de forma completa e adequada, considerando a destinação de recursos para refinanciamento de dívida em uma única parcela, após atendidas as contrapartidas negociadas com o agente financiador.

- Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,077/0,100

Informação apresentada de forma completa e detalhada em relação às condições financeiras da operação e também sobre a condição dos financiamentos internos já contratados, a serem refinanciados. Proponente deixou de apresentar comparativo com possíveis condições ofertadas por outros agentes financeiros externos.

2. GESTÃO - Pontuação atribuída = 0,458/1,000

- Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,211/0,400

Proponente mencionou os órgãos envolvidos na implementação, de forma direta e indireta, e suas competências legais. Matriz de Responsabilidade poderia estar melhor detalhada, apresentando de forma clara as atividades específicas a serem desenvolvidas dentro da competência de cada órgão. Além disso, ressalta-se que não foram apresentadas informações relativas à capacidade das instituições envolvidas para implementação das ações previstas no programa.

- Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,088/0,300

O programa em questão prevê a implementação de ações voltadas à sustentabilidade financeira do entre proponente da operação de crédito. Não obstante a isso, está prevista a adoção de uma série de ações que podem gerar custos operacionais no médio e longo prazo, para as quais não foram indicadas medidas de sustentabilidade após a execução do programa.

- Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,159/0,300

Operação diz respeito a um refinanciamento de dívidas existentes, cujo serviço já consta das leis orçamentárias. Proponente não apresentou informação sobre a existência de plano setorial relacionado à operação de refinanciamento de dívida ou a alguma das outras ações previstas no programa.

3. GERENCIAMENTO DE RISCO. Pontuação atribuída = 0,994/1,200

- Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/projetos. Pontuação atribuída = 0,376/0,400

Informações apresentadas de forma adequada com relação às ações prévias necessárias à realização das entregas previstas no projeto, principalmente no que diz respeito ao Pilar Fiscal.

- Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,258/0,400

O proponente descreve os riscos legais e ambientais relacionados às intervenções previstas no programa como baixos, mas não apresentou informações relativas a impactos sociais - apesar de solicitado no pedido de revisão da Carta Consulta. Além disso, também não foram apresentadas ações mitigadoras em relação ao risco ambiental identificado.

- Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,360/0,400

Estado de Alagoas tem 3 operações de crédito externo com ações concluídas (todas atualmente em fase de repagamento) e 1 em execução. Das 3 operações em repagamento, pelo menos 2 tem temas relacionados à competência da Secretaria de Estado de Fazenda, principal órgão executor da operação pleiteada.

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação atribuída = 0,532/2,000

Pontuação atribuída pelo fato do programa conter iniciativas que se enquadram nas seguintes áreas estratégicas:

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - Programa prevê a publicação de Política Estadual de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, com diretrizes para adoção de ações mitigadoras das mudanças climáticas;

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - Programa prevê a institucionalização do Programa de Proteção Florestal, com foco no bioma da Caatinga;

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - Previsão de nova legislação para simplificação e agilidade no procedimento de licenciamento ambiental;

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - Estabelecimento de Novo Regime Fiscal e constituição do Conselho de Gestão Fiscal

---

IDH

1 - IDH = 1 - 0,631 (PNUD, 2010) = 0,369

CONCLUSÃO

O Governo do Estado de Alagoas apresentou proposta de financiamento externo com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de US$ 300 milhões (trezentos milhões de dólares estadunidenses). A operação se enquadra na modalidade de DPL (Development Policy Loan) do BIRD, na qual o financiamento é fornecido em um único desembolso para o mutuário, após cumpridas algumas contrapartidas negociadas com o banco. No caso em questão, a totalidade dos recursos será destinada ao refinanciamento/reestruturação de dividas do Estado de Alagoas com bancos privados, que já contam com garantia da União. Nesse sentido, a operação de crédito pleiteada se enquadra no disposto no art. 6º da Resolução COFIEX nº 17/2021, não estando submetida aos limites para financiamento externo definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Além do refinanciamento de dívida, para o qual será direcionada a totalidade dos recursos do empréstimo, o proponente apresentou na Carta Consulta as ações decorrentes da contrapartida negociadas com o agente financiador. Assim, as entregas do projeto foram estruturadas em um pilar fiscal e outro ambiental, prevendo a entrega de atos legais e planos oficiais direcionados à manutenção da sustentabilidade fiscal do ente no longo prazo e uma melhor gestão de seus ativos ambientais. A Carta Consulta descreve de forma clara as entregas e resultados esperados com a implementação do programa, fazendo uma divisão adequada de componentes e de atribuições entre os órgãos competentes. O programa também está sustentado em um diagnóstico sólido e detalhado, principalmente em relação à situação fiscal do Estado de Alagoas . O documento final incorporou diversas sugestões realizadas no âmbito do GTEC Apresentação, apesar de ainda ter potencial para melhorias em relação aos indicadores, aos objetivos apresentados e em reflexões acerca dos possíveis riscos sociais e ambientais decorrentes da implementação do programa, entre outros pontos. Apesar disso, entende-se que o programa cumpre com os requisitos necessários para que seja encaminhado à COFIEX, destacando-se a clareza da proposta e a experiência do proponente em outras operações de financiamento externo.

Diante do exposto, encaminho o pleito para apreciação da COFIEX com indicativo de aprovação.

É o parecer.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Guilherme Silveira Guimarães Rosa
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.

- Coordenador(a) Geral: Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.

- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.